



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-690-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 1 de Julio de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00062337-SI-SDMEYA - Reconocimiento de mayores costos: servicio de alquiler de "VEHÍCULOS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO" (Licitación Pública N° 37/2021).-

VISTO los Decretos Municipales Nros. 1035/2021, 341/2022, 2293/2022, 123/2023, 1824/2023, 2272/2023, 440/2024, 605/2024, 1309/2024, 1415/2024 y 1807/2024, los Expedientes Municipales Nros. 14775/2022, 16106/2023 y 9015/2021 (Cuerpos 0 a 8 – Alcances 2, 10, 17 y 20) y EX-2025-62337-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que en el marco del expediente N° 9015/2021, se dictó el Decreto N° 1035, de fecha 3 de septiembre de 2021, mediante el cual se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 37/2021 para el alquiler de "VEHÍCULOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA SER DESTINADOS A REALIZAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO";

Que por Decreto N° 341, de fecha 14 de febrero de 2022, se adjudicaron los renglones Nros. 1 (dos (2) camiones con caja volcadora trasera de no menos de ocho metros cúbicos (8 m³), cerrados con lonas para tareas generales y aptos para transporte de chipeadoras incluidas y sus productos, con chofer, todo incluido); 4 (un (1) camión con caja volcadora trasera de no menos de diecisiete metros cúbicos (17 m³) para tareas generales, con chofer, todo incluido); y 9 (dos (2) equipos completos para recorte de raíces, extracciones de árboles y levantamiento de los restos de producidos de la vía pública, todo incluido) del citado proceso licitatorio a la COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-707876325-6;

Que, por Decreto N° 1807, de fecha 20 de diciembre de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta la adjudicación de los procesos que resulten en su reemplazo;

Que el régimen de redeterminación de precios se encuentra establecido en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones que rige al contrato;

Que, durante la ejecución del contrato, se procedió a la actualización del valor mensual del servicio, en atención a los incrementos verificados en los costos respecto de los valores originalmente pactados, siendo la última redeterminación aprobada mediante Decreto N° 1415 de fecha 14 de octubre de 2024 (Alcance 20), en el cual se establecieron los nuevos valores por hora y por equipo aplicables a los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de agosto de 2024, conforme al siguiente detalle: a) Renglón 1: Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro (\$ 33.244,00) IVA incluido; b) Renglón 4: Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete (\$ 35.557,00) IVA incluido; y c) Renglón 9: Pesos Ciento Cinco Mil Doscientos Veinticinco (\$ 105.225,00) IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que con fecha 16 de mayo de 2025, por EX-2025-62337-SI-SDMEYA, la prestataria ha solicitado una nueva redeterminación de los valores contractuales, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00089550-SI-JGAB, de fecha 18 de junio de 2025;

Que la citada Comisión ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por la contratista, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora por equipo, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo de 2025, conforme el siguiente detalle: a) Renglón 1: Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve por hora (\$/h 39.659,00) IVA incluido, por equipo; b) Renglón 4: Pesos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Dieciocho por hora (\$/h 42.418,00) – IVA incluido; y c) Renglón 9: Pesos Ciento Veinticinco Mil Quinientos Veintinueve por hora (\$/h 125.529,00) – IVA incluido, por equipo;

Que la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-707876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente EX 2025-62337-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los precios de los insumos principales de su prestación, a la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-707876325-6, adjudicataria de los renglones Nros. 1, 4 y 9 del servicio de alquiler de “VEHÍCULOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA SER DESTINADOS A REALIZAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO” (Licitación Pública N° 37/2021), quedando, en consecuencia, redeterminados sus nuevos valores, para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de mayo de 2025, conforme el siguiente detalle:

- a) Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora trasera de no menos de ocho metros cúbicos (8 m³), cerrados con lonas para tareas generales y aptos para transporte de chipeadoras incluidas y sus productos, con chofer, todo incluido, Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve por hora (\$/h 39.659,00) IVA incluido, por equipo;

b) Renglón 4: un (1) camión con caja volcadora trasera de no menos de diecisiete metros cúbicos (17 m³) para tareas generales, con chofer, todo incluido, Pesos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Dieciocho por hora (\$/h 42.418,00) – IVA incluido;

c) Renglón 9: dos (2) equipos completos para recorte de raíces, extracciones de árboles y levantamiento de los restos de producidos de la vía pública, todo incluido, Pesos Ciento Veinticinco Mil Quinientos Veintinueve por hora (\$/h 125.529,00) – IVA incluido, por equipo.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-707876325-6, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.06.30 17:25:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.07.01 09:31:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.07.01 11:18:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro